

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

갑은 을로부터 농지를 구입하여 그곳에 작은 공장을 세우려 한다. 이 과정에서, 갑은 농지를 다른 용도로 전환하기 위해 필요한 법적 절차를 준수해야 한다는 사실을 알게 된다. 을은 과거에 이 농지를 정식 허가 없이 개간하여 사용하고 있었으며, 이에 대해 갑은 정식 허가 절차와 재정적 의무에 대해 확인하고자 한다.

【질문】 갑이 을로부터 구입한 농지를 공장 부지로 전환하기 위해 필요한 법적 허가는 누구로부터 받아야 하며, 이 허가를 받은 후 갑이 납부해야 하는 부담금은 무엇인가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

농지법 시행령 제 45 조 제 2 항에 따라 관계 행정기관의 장은 농지보전부담금 납부 여부를 확인한 후에만 인가 등을 할 수 있습니다. 또한 농지법 제 40 조에 따라 농지 전용을 원하는 자는 농지 조성에 소요되는 비용을 농지관리기금 운용·관리자에게 납입할 의무가 있습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 농지법 시행령 제 45 조 제 2 항(전용허가 등과 농지보전부담금의 납부) [✓ 실존] [✓ 내용 일치]

• 조문 원문: 제 45 조(전용허가 등과 농지보전부담금의 납부)

① 농림축산식품부장관이나 시장·군수 또는 자치구청장은 법 제 34 조·법 제 35 조 및 법 제 43 조에 따라 농지전용의 허가 또는 농지전용의 신고수리를 하려는 때에는 법 제 38 조제 1 항에 따른 농지보전부담금(이하 "농지보전부담금"이라 한다)의 전부 또는 일부를 미리 납부하게 하여야 한다.

② 법 제 38 조제 1 항제 1 호(다른 법률에 따라 농지전용허가가 의제되는 협의를 거쳐 농지를 전용하는 경우만 해당한다), 제 2 호, 제 2 호의 2 및 제 3 호에 따른 농지보전부담금의 납부대상이 되는 농지의 전용이 수반되는 인가·허가·승인·신고 수리 등(이하 이 항 및 제 46 조제 1 항에서 "인가등"이라 한다)을 하려는 관계 행정기관의 장은 농지보전부담금이 납부되었는지 확인한 후 인가등을 하여야 한다.

• 해설: 농지전용허가가 의제되는 협의 등을 거쳐 농지를 전용하는 경우 관계 행정기관의 장은 농지보전부담금이 납부되었는지 확인한 후 인가·허가·승인·신고 수리 등을 하여야 합니다. 이 조항은 농지 전용과 관련된 행정 절차에서 부담금 납부가 선행되어야 함을 명시하여, 납부 확인 없이 인가를 내는 것을 금지합니다.

▶ 농지법 제 40 조(용도변경의 승인) [✓ 실존] [✓ 내용 일치]

• 조문 원문: 제 40 조(용도변경의 승인)

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 절차를 거쳐 농지전용 목적사업에 사용되고 있거나 사용된 토지를 대통령령으로 정하는 기간 이내에 다른 목적으로 사용하려는 경우에는 농림축산식품부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 자치구청장의 승인을 받아야 한다.

1. 제 34 조제 1 항에 따른 농지전용허가
2. 제 34 조제 2 항제 2 호에 따른 농지전용협의
3. 제 35 조 또는 제 43 조에 따른 농지전용신고

② 제 1 항에 따라 승인을 받아야 하는 자 중 농지보전부담금이 감면되는 시설의 부지로 전용된 토지를 농지보전부담금 감면 비율이 다른 시설의 부지로 사용하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그에 해당하는 농지보전부담금을 내야 한다.

• **해설:** 농지보전부담금이 감면된 시설 부지로 전용된 토지를 감면 비율이 다른 시설 부지로 사용하려는 자는 그에 해당하는 농지보전부담금을 추가로 내야 합니다. 이는 감면된 부담금을 다른 용도로 사용할 때 발생하는 차액에 대한 납부 의무를 규정합니다.

▶ **농지법 시행령 제 45 조(전용허가 등과 농지보전부담금의 납부)** [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 45 조(전용허가 등과 농지보전부담금의 납부)

① 농림축산식품부장관이나 시장·군수 또는 자치구구청장은 법 제 34 조·법 제 35 조 및 법 제 43 조에 따라 농지전용의 허가 또는 농지전용의 신고수리를 하려는 때에는 법 제 38 조제 1 항에 따른 농지보전부담금(이하 "농지보전부담금"이라 한다)의 전부 또는 일부를 미리 납부하게 하여야 한다.

② 법 제 38 조제 1 항제 1 호(다른 법률에 따라 농지전용허가가 의제되는 협의를 거쳐 농지를 전용하는 경우만 해당한다), 제 2 호, 제 2 호의 2 및 제 3 호에 따른 농지보전부담금의 납부대상이 되는 농지의 전용이 수반되는 인가·허가·승인·신고 수리 등(이하 이 항 및 제 46 조제 1 항에서 "인가등"이라 한다)을 하려는 관계 행정기관의 장은 농지보전부담금이 납부되었는지 확인한 후 인가등을 하여야 한다.

• **해설:** 농지전용허가가 의제되는 협의 등을 거쳐 농지를 전용하는 경우 관계 행정기관의 장은 농지보전부담금이 납부되었는지 확인한 후 인가·허가·승인·신고 수리 등을 하여야 합니다. 이 조항은 농지 전용과 관련된 행정 절차에서 부담금 납부가 선행되어야 함을 명시하여, 납부 확인 없이 인가를 내는 것을 금지합니다.

【결론】

갑은 농지를 공장 부지로 전환하기 위해 관계 행정기관의 장으로부터 인가·허가·승인을 받아야 하며, 이 과정에서 농지보전부담금을 납부해야 합니다. 을이 과거에 정식 허가 없이 농지를 개간한 사실은 별개의 문제이나, 갑이 합법적으로 농지를 전용하려면 반드시 농지보전부담금을 납부하고 이를 확인받은 후 인가를 받아야 합니다. 만약 감면된 농지를 다른 용도로 사용할 경우 농지법 제 40 조에 따라 추가 부담금을 납부할 수도 있습니다.

인용 검증: **3/3** 법제처 확인 | 내용 일치: **3/3** | 환각: **0** 건

자율 수정: 3 회 | 생성: Qwen3.5-72B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-72B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증